

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Primera
PROVIDENCIA

R. Casación núm. 6564/2024 — Madrid, 16 de octubre de 2024

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación n.º 6564/2024 preparado por la representación de la parte recurrente contra la sentencia de 3 de julio de 2024 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo n.º 1/2022, interpuesto frente a la desestimación de la solicitud presentada en su día al amparo del derecho de petición en orden a que se promoviera la revisión de la legislación actual para el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos profesionales equivalente al sistema del salario mínimo profesional.

La inadmisión a trámite se acuerda en aplicación del art. 90.4.b) en relación con el 89.2.f) y 90.4.d) LJCA por: 1) falta de fundamentación suficiente, con singular referencia al caso, de la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 88.2.a), b), c), f) y 88.3.a) LJCA, que permiten apreciar el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Asimismo, la inadmisión a trámite se acuerda conforme al artículo 90.4.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) en relación con el artículo 89.2.d) del mismo texto legal, pues no se encuentra justificado el necesario juicio de relevancia requerido por el citado artículo 89.2, letra d), lo que lleva a concluir que el escrito de preparación no satisface las exigencias establecidas en este precepto. Al fundamentarse la inadmisión en el incumplimiento de cuestiones de orden formal previas al análisis de la justificación del interés casacional objetivo del asunto, no resulta operativa la invocación de la presunción prevista en el artículo 88.3.a) LJCA.

Todo ello con imposición de las costas procesales a la parte recurrente, para lo que la Sala, conforme al artículo 90.8 LJCA, establece una cantidad máxima de mil euros (1.000 €) por todos los conceptos, más IVA si procediere.

Contra la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.5 LJCA, no cabe recurso alguno.

Lo acuerda la Sección y firma el Magistrado Ponente. Doy fe.

Transcripción íntegra del texto de la providencia. Por decisión del titular de este sitio —al margen de lo dispuesto en el documento original— se han suprimido en esta versión todos los nombres propios de personas (partes, magistrados y personal judicial), sustituyéndolos por su calidad procesal, para evitar la reproducción pública de datos identificativos ajenos a este archivo.

Código Seguro de Verificación: E04799402-MI:kdc9-RGcS-ZKEZ-DQGa-G – verificable en
<https://sedejudicial.justicia.es/-/codigo-seguro-de-verificacion-csv>